

1500869-14.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... a vítima o apontou como um dos autores do roubo.

Ao final da instrução, tem-se que as provas aqui produzidas são robustas e revelam a responsabilidade do réu pelo crime de roubo majorado.

Na fase extrajudicial (fls. 224), KLEBER confessou a autoria do roubo, detalhando sua conduta e de seu comparsa.

Em juízo, alterou substancialmente a narração e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500869-14.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500869-14.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2277480/2021 -

DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ, 15080329 - DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ, 2176/21/313 -

DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER APORTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou KLEBER APORTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 19h21min, na Rua Doutor Nívio Bicudo, n.º 162, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Itapira, o acusado, previamente ajustado com um indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima N.Z.V.A., um veículo

Hilux, da marca Toyota, de placas DES 6299, uma pulseira de ouro, um telefone celular da marca Apple, um relógio de pulso e um óculos de sol, pertencentes à referida vítima.

Segundo a inicial, o acusado, na companhia de seu comparsa não identificado, decidiu saquear bens alheios, pelo que, munido de arma de fogo, dirigiu-se ao local dos fatos e, quando a vítima N. chegava em sua residência em seu veículo Toyota/Hilux juntamente com suas filhas e sobrinhas, KLEBER chegou com outro indivíduo em uma motocicleta e lhe apontou uma arma de fogo, dizendo: "perdeu, perdeu...". Nesse momento, as crianças já tinham descido do carro e então a vítima entregou o veículo, sendo que um dos roubadores fugiu com a camionete e o outro fugiu com a motocicleta que utilizavam para a prática do crime. Posteriormente, a vítima ficou sabendo que o acusado seria um dos assaltantes e chegou a negociar com ele a devolução do veículo. Na Delegacia de Polícia, reconheceu-o, sem sombras de dúvidas, como sendo um dos autores do crime.

A denúncia foi recebida aos 09 de março de 2022, ocasião em que a prisão preventiva do acusado foi decretada (fls. 336/339).

O acusado foi citado (fls. 445) e apresentou defesa prévia (fls. 449).

Em audiência (646/647), foram inquiridas a vítima, uma testemunha arrolada na denúncia, duas testemunhas de defesa e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes requereram prazo para apresentação de alegações finais escritas.

O representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas (fls. 650/657).

A Defesa, em sede preliminar, arguiu a inépcia da denúncia e pleiteou a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por inobservância às formalidades legais dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pleiteou o afastamento das causas de aumento em razão da falta de identificação do corréu e da ausência de exame pericial na arma de fogo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta imputada pelo crime de roubo simples, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão ao direito de recorrer em liberdade (fls. 662/677).

Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do acusado foi revista e mantida, consoante decisão de fls. 643.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

Inicialmente, verifica-se que a denúncia contém mero erro material, no tocante à capitulação do delito, referente às causas de aumento claramente descritas na narrativa dos fatos, possibilitando ao réu a defesa sem qualquer prejuízo.

No caso, a peça acusatória descreveu o crime de roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo necessária a correção unicamente para constar o §2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, tipificação que se refere à causa de concurso de agentes.

Cumprido deixar consignado que o réu se defende dos fatos e não da tipificação jurídica da denúncia, de modo que, após a instrução, o magistrado pode aplicar, de

ofício, o instituto da emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal.

Quanto às preliminares aventadas pela defesa, verifica-se que não merecem acolhimento.

A peça acusatória contém todos os requisitos legais e permite a plena compreensão dos fatos imputados ao acusado, propiciando-lhe o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

De igual forma, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia e em Juízo é meio válido de prova e obedeceu ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Salienta-se que as formalidades previstas no referido dispositivo são meras recomendações, cuja inobservância não constitui nulidade processual.

A jurisprudência é farta a respeito do tema:

"Processo penal. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Dispositivo legal que não contém " mandamento absoluto. Precedentes. Preliminar rejeitada. Roubos majorados consumado e tentado. Condenação na origem. Apelos defensivos. Pretensão absolutória. Inocorrência. Elementos coligidos aos autos que comprovam a responsabilidade dos réus. Validade das palavras das vítimas e dos agentes públicos." (TJSP, Apelação Criminal 0000996-48.2014.8.26.0635, Rel. Desembargador Costabile e Solimene, 2ª Câmara de Direito Criminal, j.: 31/07/2020).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 228 e 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. "As disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade." (STJ, HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

"Reconhecimento pessoal Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP Circunstância que não induz nulidade Sentença condenatória cuja motivação baseou-se em outros elementos probatórios (TJGO)" (RT 838/605). "Em crime de roubo, via de regra perpetrado face a face, o reconhecimento do agente formalizado no Inquérito Policial e ratificado em Juízo, constitui prova suficiente para a prolação decreto condenatório" (RJDTACRIM 37/276). "Este Tribunal Superior é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. (...)" (STJ, AgRg no AREsp 768.850/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j.: 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Rejeito, portanto, as preliminares.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito vem estampada no boletim de ocorrência de fls. 217/218, no auto de reconhecimento pessoal de fls. 222, nos relatórios de investigação de fls. 69/90, 239/245 e 246/259 e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

A vítima N.Z.V.A. disse que, no dia dos fatos, estava dando uma volta pela cidade e

viu que havia uma motocicleta atrás do veículo. Quando parou no portão de sua casa, viu a motocicleta subindo a rua, mas não desconfiou, pois estava bem devagar. No entanto, os agentes pararam atrás da camionete, momento em que um deles veio com a arma em punho e lhe disse: “perdeu, perdeu”. Nisso, começou a gritar e as crianças começaram a correr. O indivíduo que estava na moto apontou uma arma para o seu cunhado, que estava na rua e vinha em socorro. Na sequência, um deles levou a camionete e o outro se evadiu. Disse que conhecia de vista o autor do roubo e, depois que viu as filmagens da casa, não teve dúvidas. Esclareceu que, no dia, ficou muito abalada e não imaginava quem era o roubador. Somente depois que viu as imagens, pôde confirmar que um dos roubadores era o réu. Como os fatos ocorreram à noite, não registrou a ocorrência e resolveu procurar seu veículo. Em determinado local, viu uma aglomeração de usuários de droga e perguntou-lhes se tinham visto sua camionete. Com a resposta negativa, deixou o seu contato e, logo depois, uma pessoa ligou dizendo que era um tal de “Branco” que realizava assaltos na cidade, de prenome Kleber. Então, enviou uma mensagem ao acusado, através do Facebook, pedindo que ele entrasse em contato, pois sabia que ele havia roubado sua camionete. No dia seguinte, KLEBER a contactou, oportunidade em que lhe ofereceu dinheiro para devolver o veículo e seus pertences. Meia hora depois, ele apareceu no seu portão e lhe garantiu que encontraria a camionete. Após cerca de 40 minutos, o réu retornou dizendo que queriam R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para devolver os bens subtraídos. Então, conseguiu o dinheiro, entregou ao réu e, depois de meia hora, ele a avisou que a camionete seria devolvida próximo a chácara de seu genitor. Disse que apenas um relógio de ouro e alguns outros bens não foram devolvidos. No dia seguinte, o réu devolveu os três celulares de suas filhas. Cerca de dois meses depois, a Polícia Militar pediu que registrasse o boletim de ocorrência e assim o fez. Disse que seu veículo não tinha seguro e valia cerca de R\$ 200.000,00. Afirmou que os roubadores estavam armados. Instada a reconhecer o roubador, dentre os três indivíduos apresentados, apontou KLEBER como sendo o autor do roubo de que fora vítima. Informou que os roubadores estavam com capacete. Afirmou ter sido convocada pela Polícia para fazer o reconhecimento, ocasião em que o réu estava sozinho e já havia confessado o crime à autoridade policial. Não foi forçada ao reconhecimento, ocasião em que não teve dúvidas de que foi ele o autor. Declarou que já o conhecia antes dos fatos.

A testemunha de acusação e delegado de polícia Dalton David Ferreira disse que, a partir do segundo semestre do ano passado, houve um aumento exponencial de roubos de camionetes em Itapira. Os roubadores visavam veículos da marca Toyota com motorização a diesel. Diante disso, foram iniciadas as investigações e já tinha ciência de que possivelmente se tratava de uma quadrilha organizada com destinação certa dos veículos. No curso das investigações, houve um roubo da vítima R.Z., em outubro do ano passado, em que, no trajeto de fuga dos roubadores, um guarda municipal viu uma motocicleta escoltando uma camionete. Na ocasião, já sabendo do número de roubos praticados com o mesmo modus operandi, o agente público perseguiu os veículos, que seguiram para a área rural conhecida como “Zé Branco”. Quando os indivíduos lá adentraram, eles perceberam que estavam sendo seguidos e efetuaram um disparo na direção do guarda, para assim evitar que continuassem sendo seguidos. Então, o guarda civil pediu apoio, sendo realizado um cerco na área. Durante buscas no local, a camionete foi encontrada homiziada na vegetação, ocasião em que os agentes civis se depararam com um veículo em que estavam KLEBER APORTA e outro investigado. Como a vítima havia informado que um dos roubadores seria um rapaz obeso e claro, foi levantado o número de telefone dos investigados e, com a autorização judicial, realizou-se interceptação telefônica. Nas conversas, foi constatado que o réu era um dos que realizavam os roubos de camionete na cidade. Em uma das ligações, ele conversou com a vítima N., demonstrando que ela sabia que ele era o autor do roubo do seu veículo. No início do diálogo, o réu negou, mas depois de um tempo pediu uma recompensa à vítima, sendo o veículo realmente devolvido a ela. Diante disso, a vítima foi contatada e, por ação controlada, a interceptação não foi mencionada a ela. O réu então foi preso temporariamente e a vítima descreveu o ocorrido, reconhecendo-o como o autor dos fatos. KLEBER acabou

confessando o crime, mas não indicou o seu comparsa. Afirmou que a vítima, na época, fez o reconhecimento espontâneo e sem sombra de dúvidas, informando, inclusive, que já conhecia o réu anteriormente. Mencionou que, segundo as vítimas, os roubadores utilizavam armas de fogo (revólver) durante as ações. Mencionou que antes de fazer o reconhecimento, N. já havia afirmado que o acusado era o autor do roubo, de modo que o procedimento foi feito com ele sozinho na sala.

A testemunha de defesa Aline Ranzatti disse ser ex-mulher de KLEBER, com quem conviveu durante dez anos e teve dois filhos. Disse que não tem conhecimento de fatos desabonadores do réu. Informou que KLEBER trabalhava na lotérica, que é de propriedade da genitora dele. Mencionou que o lucro da lotérica era dividido entre a mãe e os filhos, não havendo motivo para que o réu praticasse crimes. Informou que o réu é um ótimo pai.

A testemunha de defesa Franciele Meneghini Torres disse que conhece o réu há vinte anos e trabalha com a genitora dele na lotérica. Nunca notou nenhum comportamento desabonador por parte do réu. Disse que o lucro da lotérica era dividido entre a mãe e os filhos, motivo pelo qual os fatos lhe causaram surpresa.

Interrogado, Kleber Aporta negou a prática do crime. Disse que seu genitor o chama de "Branco". Declarou que a vítima N. lhe enviou mensagem no Facebook pedindo que fosse até a casa dela para conversarem. Foi até lá e a vítima lhe disse que haviam roubado sua camionete, oportunidade em que sugeriu que procurasse a Polícia, já que nada poderia fazer. Conhecia a vítima antes dos fatos, pois eram amigos. Negou que tenha se prontificado a ajudá-la na recuperação da camionete. Passados alguns dias, foi preso. Não sabe por que a vítima o apontou como um dos autores do roubo.

Ao final da instrução, tem-se que as provas aqui produzidas são robustas e revelam a responsabilidade do réu pelo crime de roubo majorado.

Na fase extrajudicial (fls. 224), KLEBER confessou a autoria do roubo, detalhando sua conduta e de seu comparsa.

Em juízo, alterou substancialmente a narração e negou os fatos, apresentando versão desprovida de qualquer elemento seguro de prova.

A vítima pormenorizou a ação criminosa e relatou que logo após os fatos, ao identificar a pessoa de KLEBER como sendo um dos roubadores de seu veículo, conseguiu contatá-lo e oferecer-lhe uma recompensa de R\$ 20.000,00 pela restituição do bem, ocasião em que o réu aceitou e devolveu sua camionete.

A vítima, em juízo, ratificou a identificação afirmada na fase policial.

Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, assume máxima relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, o modus operandi e reconhece a pessoa que praticou o delito.

Sobre o valor do seu depoimento, mormente quando coerente com os demais elementos de prova, como no caso, destacam-se alguns dos inúmeros julgados das Cortes Superiores:

"ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter material e da autoria. Declaração da vítima que é de relevo e prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de grave ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses acusados, porém, que se faz necessário. Recurso provido apenas para esse fim." (Apelação nº 0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, Julgamento 15/08/2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO IMPOSSIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CONDENAÇÃO MANTIDA No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, tem grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido." (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0009806-41.2016.8.26.0635, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 21.07.2017).

"DIREITO PENAL RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CABALMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. (...) 4. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, assume relevante valor probatório os depoimentos da vítima, quando são firmes e harmônicos entre si, sobretudo por não haver motivos capazes de desmerecer o afirmado." (STJ, Processo AREsp 1154694, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Data da Publicação 21/09/2017).

Da mesma forma, o Delegado de Polícia Dalton David Ferreira elucidou as investigações realizadas, durante as quais chegou à pessoa do réu, especialmente pela interceptação da linha telefônica por ele utilizada, que corroborou as declarações da vítima no sentido de ter aceitado a oferta de R\$ 20.000,00 para devolver o veículo subtraído.

Não bastassem tais evidências, as imagens da câmera de monitoramento da residência da vítima mostram o momento em que ela entrega o dinheiro combinado ao réu (fls. 81/82).

Por outro lado, as testemunhas de defesa nada esclareceram de relevante sobre os fatos, limitando-se a apresentar declarações abonatórias em favor do réu. Há que se registrar que são elas pessoas da sua convivência e, portanto, ainda que indiretamente, possuem algum interesse no deslinde da ação penal.

As causas de aumento descritas na denúncia restaram sobejamente comprovadas pelos seguros relatos da vítima.

Com efeito, o roubo foi praticado pelo réu, em concurso com outro indivíduo não identificado, com clara unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Ao contrário do que alega a defesa, embora a arma utilizada na prática do crime não tenha sido apreendida, depreende-se por meio da prova oral sua utilização.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. 1. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 2. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/5. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 443/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA MECÂNICA DELITIVA. 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA INFUNDADA. ILEGALIDADE. 5. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. É firme a compreensão desta Corte Superior no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado por outros meios de prova a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. (...)" (STJ - HC nº 199910 - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Julgado em 16/02/2012; destaquei).

Dessa forma, diante de tão sólido conjunto probatório, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à fixação da reprimenda:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que aplico sua pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, pelo que se depreende da certidão de fls. 386/388, verifico que o réu é reincidente, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 1/3 em função da primeira (§ 2º, inciso II), e em 2/3 em função da segunda (§ 2º-A, inciso I), somando 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O réu cumprirá sua pena inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência e do quantum aplicado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR KLEBER APORTA, R.G. nº 45.454.107/SP, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistentes a fundamentação lançada por ocasião de sua decretação.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que o réu não está preso processualmente a tempo suficiente para alcançar a detração penal.

Recomende-se o réu ao local onde se encontra.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento em nome do réu e realizem-se as comunicações devidas.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA